

**Nr. 372 Der Bayerische Staatsminister des Innern Wagner an den Reichsminister des Innern.
München, 23. Juni 1934**

R 43 II/495, Bl. 213–218 Abschrift in Durchschrift¹⁾

Beginn:

Beginn:

[Reichsreform]

Sehr geehrter Herr Parteigenosse

Reichsminister Frick!

Zur Zeit geht immer noch der Propagandafeldzug gegen Kritiker und Miesmacher²⁾ durch das Land. Über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieses Feldzuges kann man verschiedener Meinung sein. Fest steht aber, daß die fraglos vorhandene schlechte Stimmung in den breiten Massen des Volkes am besten durch die Aufzeigung der bisherigen Leistungen des nationalsozialistischen Staates behoben werden kann. Es darf aber selbstverständlich bei diesen schon aufzeigbaren Leistungen nicht bleiben, denn es ist klar, daß jede im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung liegende neue Leistung das Volk noch mehr für den nationalsozialistischen Staat und seine Weltanschauung zugänglich macht.

Für unbedingt falsch halte ich es, wenn ein im Volke lebendig vorhandener Wunsch von maßgebenden Regierungsstellen als erst nach langen Jahren erfüllbar hingestellt wird, obwohl alle sichtbaren Zeichen darauf hindeuten, daß seine Erfüllung beschleunigt werden könnte.

Ich denke hierbei zunächst an einige Maßnahmen der Reichsreform und die hierzu bekannt gewordenen Äußerungen des Herrn Pg. Ministerpräsidenten Göring vor dem Preußischen Staatsrat³⁾ und Ihre gestrige Stellungnahme gelegentlich einer Besprechung zwischen Ihnen und einem Schriftleiter des V.B.⁴⁾.

Wenn das Volk hört, daß die Reichsreform in Preußen erst nach 10 Jahren durchgeführt sein soll, dann versteht dies das Volk nicht. Erst recht versteht das die NSDAP nicht. Am zweckmäßigsten wäre es wohl, wenn über die Dinge überhaupt geschwiegen würde, und wenn man durch die Zug um Zug durchzuführenden Maßnahmen der Nation beweisen würde, daß die Dinge stets in Fluß sind. Wenn jetzt glücklich drei preußische Ministerien mehr oder weniger mit den entsprechenden Reichsministerien vereinigt sind⁵⁾, dann macht das einen verhältnismäßig geringen Eindruck; denn

1) Von Wagner am 23. 6. an die Rkei zur Kenntnisnahme übersandt.

2) Mehrwöchige Propagandaaktion der Reichspropagandaleitung der NSDAP, von Goebbels eröffnet durch eine Rede im Berliner Sportpalast am 11. 5. 34, in der es hieß: „Wir wollen den Kritikern im Lande von Angesicht zu Angesicht entgegentreten, wollen sie zur Rede stellen und sie dem Volke in ihrer ganzen verbrecherischen Haltung zeigen. Wenn der Nationalsozialismus also jetzt wieder zu einem großen Aufklärungsfeldzug ansetzt, so folgt er damit seiner besten und ältesten Tradition.“ Er leiste damit „Erziehungsarbeit an der ganzen Nation. Er trommelt die Wohlmeinenden [...] zusammen gegen die kleine Zahl von Nörglern, die keinen Überblick über das Ganze zu gewinnen vermögen.“ Die Bewegung werde schließlich „millionenfach den Schrei erheben: Nun aber Schluß, jetzt ist es zu Ende mit unserer Geduld.“ („VB“ vom 12./13. 5. 34).

3) Rede Görings vom 18. 6. 34, in der er zur Reichsreform erklärt hatte: Hitler habe ihm „die Aufgabe gestellt, innerhalb eines Jahrzehnts die Angleichung der preußischen Ministerien an die des Reichs durchzuführen und Preußen in die Reichsgaue aufzuteilen, die von ihm selber bestimmt werden.“ (Text der Rede: Gritzsch, Hermann Göring, Reden und Aufsätze, S. 100–120; ein Auszug in Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 2025). Vgl. auch Dok. Nr. 319.

4) S. unten Anm. 8.

5) In Personalunion geleitet wurden z. Z. folgende Ressorts: 1. die Reichs- und preußischen Landwirtschaftsministerien durch Darré seit 30. 6. 33 (vgl. Dok. Nr. 175); 2. die Reichs- und preußischen Wirtschaftsministerien durch Schmitt seit 30. 6. 33 (ebd.); 3. die Reichs- und preußischen Innenministerien durch Frick seit 1. 5. 34 (Ernennungsurkunden und Materialien zur Vorgeschichte in R

die Nation sieht die Tatsache, daß – im Ganzen gesehen – im heutigen nationalsozialistisch regierten Reich mehr Minister vorhanden sind, als es jemals im parlamentarischen Staat gegeben hat. Das Volk sieht auch die Zahl der Reichsstatthalter⁶⁾), die es früher überhaupt nicht gab. Es fragt sich, ob das noch 10 Jahre so bleiben soll. Das Volk spürt auch die Bedeutung fundamentaler Gesetze. Es weiß, daß mit dem Gesetz vom 30. Januar 1934⁷⁾) die Länder als Staatspersönlichkeiten aufgehört haben zu bestehen. Es erkennt deswegen die Notwendigkeit des Vorhandenseins von Reichsstatthaltern in den Ländern, von Ministerpräsidenten und Ministern nicht mehr an. Das Volk weiß, daß die Länderministerien nur mehr Außendienststellen der entsprechenden Reichsministerien sind und es spürt, daß die Bezeichnung „Staatsminister“ heute für die Leiter der Außendienststellen des Reiches nicht mehr angebracht ist. Es wartet darauf, daß der tatsächlichen Lage Rechnung getragen wird. Ich persönlich könnte mir vorstellen, daß den Miesmachern sehr schnell der Wind aus den Segeln genommen werden könnte, wenn die vielen Reichsstatthalter, Ministerpräsidenten und Minister schleunigst abgeschafft, wenn die bisherigen Ministerien zu Außendienststellen des Reichs und die Leiter derselben als solche bezeichnet würden. Der Vorsitz über die Leiter der Außendienststellen des Reiches in den noch bestehenden Verwaltungseinheiten der Länder könnte zur Erledigung der wenigen anfallenden gemeinsamen Aufgaben irgendeinem der Leiter der Außendienststellen übertragen werden. Die Gehälter der Leiter der Außendienststellen der Reichsministerien bräuchten nur wenig über dem Gehalt des bisher höchstbezahlten Ministerialbeamten zu liegen.

Ich bin der festen Überzeugung, daß eine derartige Maßnahme uns sofort einen großen Teil der guten Stimmung wiederbringen würde, die kurz nach der Revolution das ganze Volk beherrschte.

Aber auch Ihre eigenen Meinungsäußerungen, sehr geehrter Herr Parteigenosse Dr. Frick, haben, wie jetzt schon feststellbar ist, sehr große Beunruhigung erzeugt. Sie sprechen davon, daß die Reichsregierung durch die Übernahme einiger preußischer Ministerien darangehe, sich verwal tungsmäßig den „noch fehlenden Unterleib“ zu schaffen⁸⁾). Das früher so oft an die Wand gemalte Gespenst der Verpreußung des Reichs steigt dadurch, vor allem in Süddeutschland, vor den Menschen wieder auf. Ferner hört man täglich mehr die Befürchtung, daß alles nach Berlin gezogen würde und der Wasserkopf Berlin sich ins Unermeßliche auszuwachsen beginne. Diese Befürchtungen scheinen mir nicht unberechtigt zu sein. Das Volk erwartet von uns nicht den Ausbau eines Verwaltungsstaates in dem Sinne, daß der Kopf des Staates alles an Verwaltung an sich zieht, was er kann. Wir haben – und das ist dem Volke in den ganzen Jahren des Kampfes gepredigt worden – die Pflicht, den Führerstaat zu bauen, in dem an der Spitze des Reiches regiert, d. h. in die Zukunft gedacht wird, während die Verwaltung nur in dem unbedingt erforderlichen Maße und Umfang ihre höchste Spitze im Reich haben soll. Es wäre deswegen nach meinem Dafürhalten richtiger, die verwal tungsmäßige Aufgabenverteilung und Zuständigkeit, angefangen bei den bisherigen Länderregierungen, möglichst weit nach unten hin abzugeben, anstatt daß, wie das jetzt durch die Einverleibung preußischer Länderministerien in das Reich der Fall ist, sich die Sache umgekehrt, nämlich nach oben hin vollzieht. Wenn schon bei dem früheren Zustand die Volksgenossen die Erfahrung machen mußten, daß sie kaum oder nur sehr schwer mit ihren Wünschen bis oben hin durchzu dringen vermochten, so ist es verständlich, daß sie jetzt bei der Beobachtung der heutigen Entwick lung der Dinge fast bereit sind, die Hoffnungen auf eine Besserung für die Zukunft überhaupt zu begraben.

43 I/1310 und R 43 II/1153); 4. die Reichs- und preußischen Justizministerien durch Gürtner seit 16. 6. 34 (Ernennungsurkunden und weitere Vorgänge hierzu in R 43 I/1310).

6) Vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 93.

7) „Gesetz über den Neuaufbau des Reichs“, s. Anm. 2 zu Dok. Nr. 294.

8) Frick am 21. 6. gegenüber „VB“ in einem Interview zur Frage der Reichsreform: „Nannte man bisher das Reichsministerium des Innern scherzweise ‚die Dame ohne Unterleib‘, weil ihm der Verwaltungsunterbau fehlte, so hat es jetzt durch Einbau der größten Verwaltung des größten Landes mittelbar einen gewaltigen Unterbau bekommen. Die reichen Erfahrungen dieser Landesver waltung werden nunmehr dem Reich unmittelbar zunutze gemacht“ („VB“ vom 22. 6. 34).

Ich wäre Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, sehr geehrter Herr Parteigenosse Reichsminister Dr. Frick, wenn Sie diese Gedanken einer ernsten Prüfung unterziehen wollten. Seien Sie überzeugt, daß die Partei, die doch von den Menschen draußen für alles, was geschieht, verantwortlich gemacht wird, heute einen sehr schweren Stand hat, wenn sie den Volksgenossen auf ihre Fragen Rede und Antwort stehen soll. Vieles können vor allem die unteren Führer der Partei nicht verteidigen, da es dem widerspricht, was sie vorher den Menschen mit Wissen und Willen der Parteileitung als Ziel hingestellt haben. Im großen und ganzen gesehen steht ja wohl auch heute noch die Gesamtbewegung auf dem Standpunkt, daß mit der Ministerpostenwirtschaft und mit der Unerreichbarkeit des Staatsapparates für den Volksgenossen aufgeräumt werden muß.

Und noch auf ein Letztes darf ich Sie aufmerksam machen: Nach der heutigen Rechtslage unterstehen Ihnen als dem Reichsinnenminister die Reichsstatthalter. Adolf HITLER ist Reichsstatthalter in Preußen. Er hat seine Rechte an den Preußischen Ministerpräsidenten delegiert. Sie selbst sind aber auch Preußischer Innenminister. Als Reichsinnenminister untersteht Ihnen also rechtlich Adolf HITLER und der Preußische Ministerpräsident. Da Sie personengleich sind mit dem Preußischen Innenminister, unterstehen Sie wiederum dem Preußischen Ministerpräsidenten und sich selbst als Reichsinnenminister.

Ich bin zwar kein Rechtsgelehrter und kein Historiker, glaube aber, daß es eine solche Konstruktion kaum jemals gegeben hat. Wer soll sich da auskennen. Wenn zu derartigen unmöglichen Konstruktionen an der Spitze des Reiches noch die Vielzahl der sich neu konstituierenden Wirtschaftsgruppen und sonstigen Behörden, Kommissariate, Sonderbeauftragten usw. hinzugesellt, dann glaube ich mit Recht feststellen zu können, daß noch nicht einmal diejenigen sich im heutigen Staat auskennen, die führend verantwortlich in ihm stehen. Es wird Zeit, daß die Dinge in Angriff genommen werden, und zwar nach einem großen, festgefügtten Plan, zu dessen Aufstellung, Durcharbeitung und Durchführung die Partei maßgebend heranzuziehen ist. Denn wenn in dem bisherigen Maße etwa noch 10 Jahre reichsreformiert wird, dann ist am Schluß vom Reich nichts mehr vorhanden⁹⁾.

Mit Heil Hitler!
gez. Adolf Wagner

⁹⁾ Im Nachgang zu diesem Schreiben übersandte Wagner dem RIM am 24. 6. einen detaillierten Plan zum „Neuaufbau des Reichs“ mit folgender Gliederung: 1. *Gemeinden*: Diese „sollen als Selbstverwaltungskörper weitestgehend alle Aufgaben erfüllen, die zur Betreuung der Volksgenossen sowohl in verwaltungsmäßiger, politischer, kultureller und wirtschaftlicher Beziehung notwendig sind“. Die „politische Führung“ der Gemeinden „wird zweckmäßigerweise der Ortsgruppenleiter der NSDAP in der Hand haben müssen.“ Die Durchführung dieses Vorschlags habe allerdings zur Voraussetzung, daß „mit dem Unwesen der Zwerggemeinden, die ja schon immer eine Belastung für die Verwaltung waren, aufgeräumt wird.“ 2. *Kreise* (Bezirksämter): Diese hätten ihren „Gemeinden in dem von oben nach ganz großen Gesichtspunkten festgelegten Umfang Mindestaufgaben zu übertragen. [...] Der Kreis hätte in subjektiver Betreuung einer jeden Gemeinde den Ausgleich unter allen Gemeinden soweit als irgend möglich zu treffen, so daß der Kreis zunächst als eine Gemeindeausgleichsstelle zu betrachten wäre. Ferner hätte der Kreis [...] die von den Gemeinden selbst aufzustellenden Etats zu prüfen und zu genehmigen. Eigenes Vermögen soll [...] weder der Kreis noch der Gau besitzen. 3. *Gaue* („als Ablösung der Länder gedacht“): „Das, was die Kreise für die Gemeinden darzustellen haben, sollen die Gaue für die Kreise darstellen, und – im ganzen gesehen – ergäbe der von mir vorgeschlagene Aufbau, daß im Reich, d. h. bei der Reichsregierung, verwaltungsmäßig nur das anfallen würde, was an aussonderungsnotwendigen Aufgaben der Gaue übrigbliebe, so daß [...] die Reichsregierung nur ganz geringe verwaltungsmäßige Aufgaben zu erfüllen hätte. Ihre Aufgabe wäre es dann hauptsächlich, ja fast ausschließlich, zu führen, d. h. zu regieren und das heißt in die Zukunft zu denken.“ (Abschrift in R 43 II/495, Bl. 219–223). – Zur weiteren Beratung über die Gliederung des Reichs in Gaue s. Anm. 7 zu Dok. Nr. 319.

Zitierhinweis

Nr. 372 Der Bayerische Staatsminister des Innern Wagner an den Reichsminister des Innern. München, 23. Juni 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d372>